

龙某不服一审判决，提出上诉，云南省昆明市中级人民法院经审理认为：首先，《中华人民共和国农产品质量安全法》第三十八条规定：“农产品生产企业、农民专业合作社以及从事农产品收购的单位或者个人销售的农产品，按照规定应当包装或者附加承诺达标合格证等标识的，须经包装或者附加标识后方可销售。包装物或者标识上应当按照规定标明产品的品名、产地、生产者、生产日期、保质期、产品质量等级等内容；使用添加剂的，还应当按照规定标明添加剂的名称。具体办法由国务院农业农村主管部门制定。”第三十九条第二款规定：“从事农产品收购的单位或者个人应当按照规定收取、保存承诺达标合格证或者其他质量安全合格证明，对其收购的农产品进行混装或者分装后销售的，应当按照规定开具承诺达标合格证。”《中华人民共和国食品安全法》第六十七条第一款规定：“预包装食品的包装上应当有标签。标签应当标明下列事项：（一）名称、规格、净含量、生产日期；（二）成分或者配料表；（三）生产者的名称、地址、联系方式；（四）保质期；（五）产品标准代号；（六）贮存条件；（七）所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称；（八）生产许可证编号；（九）法律、法规或者食品安全标准规定应当标明的其他事项。”被上诉人所销售的核桃属于初级农产品，按照上述法律规定，其进行分装后销售，应当标明产品的品名、产地、生产日期、保质期、产品质量等级等内容，庭审中双方均认可被上诉人销售给上诉人的核桃包装内并未标明上述内容，不符合规范。

其次，被上诉人在T商城“某旗舰店”店铺网页上标明其销售的核桃“无农药、无漂白、无坏果”，根据龙某提交的图片及其提交的核桃实物，龙某从某商务公司购买的带壳核桃的籽仁有霉变异味，还可见大量类似虫类排泄物的外来异物。同时有消费者评价其从“某旗舰店”购买的带壳核桃存在发霉等质量问题。庭审中，被上诉人抗辩其承诺“无坏果”是指从外观上判断符合销售的标准，无法保证其销售的核桃百分之百都是好果。本院认为被上诉人明知无法保证其销售的核桃均为好果，仍在网络上宣传“无坏果”，根据一般消费者的认知能力、消费心理，该不实宣传必然会对消费者产生误导，影响消费选择

权的行使。被上诉人的行为构成欺诈。

最后，被上诉人一审提交了销货清单、检验报告、银行转账电子回单、某食品公司企业信用信息公示报告等证据证实其进货情况，本院认为，被上诉人自称仅提交了部分销货清单、转账回单，且并非一一对应关系，经法庭要求庭后也未能补充提交证据证实进货价格，现有证据不能形成证据锁链，无法确定其出售给上诉人的核桃是否就是销货清单上载明的当批次货品及实际进货价格。关于保质期，被上诉人庭审中称核桃无保质期，上诉人购买的应该是去年生产的核桃。本院认为，根据生活常识，核桃作为初级农产品当然也有保质期，通常认为半年至一年左右，保存时间过长必然影响品质。被上诉人提交的检验报告显示生产日期为2020年7月6日，上诉人购买日期为2020年6月2日，极有可能出现变质。根据《最高人民法院关于审理食品安全民事纠纷案件适用法律若干问题的解释（一）》第六条规定：“食品经营者具有下列情形之一，消费者主张构成食品安全法第一百四十八条规定的‘明知’的，人民法院应予支持：（一）已过食品标明的保质期但仍然销售的；（二）未能提供所售食品的合法进货来源的；（三）以明显不合理的低价进货且无合理原因的；（四）未依法履行进货查验义务的；（五）虚假标注、更改食品生产日期、批号的；（六）转移、隐匿、非法销毁食品进销货记录或者故意提供虚假信息的；（七）其他能够认定为明知的情形。”因被上诉人未能举证证明所销售食品的实际进货价格、未标注保质期，存在可能已过保质期而仍进行销售的情况，根据上述法律规定，可以认定其符合“经营明知是不符合食品安全标准的食品”，上诉人根据《中华人民共和国食品安全法》第一百四十八条之规定主张支付价款十倍的赔偿金符合法律规定，本院予以支持。因增加赔偿的金额不足一千元，为一千元。上诉人主张的其他费用未提交证据予以支持，本院不予支持。

云南省昆明市中级人民法院根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项之规定，判决如下：

一、撤销云南省昆明市呈贡区人民法院（2021）云0114民初10742号民事判决；

二、某商务公司于本判决生效之日起十日内支付龙某赔偿金1000元；

三、驳回龙某的其他诉讼请求。

【法官后语】

《中华人民共和国食品安全法》惩罚性赔偿的规定，是为了更好地规范食品生产流通环节、保障群众身体健康和生命安全。本案是网络购买初级农产品引发产品责任的典型案件，什么样的农产品是“初级农产品”，其应符合什么样的安全标准是本案的审理要点。根据《中华人民共和国农产品质量安全法》等相关规定，农产品是指来源于种植业、林业、畜牧业和渔业等的初级产品，即在农业活动中获得的植物、动物、微生物及其产品。“植物、动物、微生物及其产品”通常是指在农业活动直接获得的以及经过分拣、去皮、剥壳、粉碎、清洗、切割、冷冻、打蜡、分级、包装等加工，但未改变其基本自然形状和化学性质的初加工产品。比如，大家日常食用的蔬菜、水果、畜禽类、水产品等。《中华人民共和国食品安全法》对供食用的源于农业的初级产品的质量管理，进行了相应规定。食用农产品销售者应当建立食用农产品进货查验记录制度，如实记录食用农产品的名称、数量、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等内容，并保存相关凭证。记录和凭证保存期限不得少于六个月。进入市场销售的食用农产品在包装、保鲜、贮存、运输中使用保鲜剂、防腐剂等食品添加剂和包装材料等食品相关产品，应当符合食品安全国家标准。

本案中，某电子商务公司出售的核桃属于经自然晾晒未经过深加工的初级可食用农产品，其在网络上分装出售时，同时也属于预包装食品，故应当根据预包装食品的要求予以规范。根据法律规定，预包装食品的包装上应当有标签，标签应当标明名称、规格、净含量、生产日期、生产者的名称、地址、保质期等事项。本案中，某商务公司在销售核桃时未标注上述事项，龙某购买后从外观上可见核桃已经霉变生虫，显然不符合食品安全。根据生活常识，初级农产品当然有保质期，某商务公司明知其售卖的核桃可能变质仍在网络宣传页面上宣传“无坏果”，其行为同时构成欺诈及明知不符合食品安全标准而经营，两者的处罚力度不同，消费者择一重者行使权利，符合法律规定，应当得到支持。

审理此类案件除应严格依据《最高人民法院关于审理食品安全民事纠纷案件适用法律若干问题的解释(一)》第六条之规定外,还应结合食品的具体种类、销售方式、进货渠道等因素予以综合考量,对经营者分配以更严格的举证说明责任。

1. 根据《中华人民共和国农产品质量安全法》《中华人民共和国食品安全法》等法律规定,食品、初级农产品、食用农产品、预包装食品、保健品、婴幼儿食品等的生产、销售标准不同,应当进行区分。本案中,某公司售卖的核桃仅经过自然晾晒未进行深加工,属于初级农产品,商家从农户处收购然后在网络上定量分装售卖,亦属于预包装食品,应当标注产品的产地、生产日期、保质期、产品质量等级等内容。

2. 销售者通过网络进行销售,还应考虑其在宣传时是否存在夸大、不实宣传,是否构成欺诈。本案中,某公司在店铺网页上标明其销售的核桃“无农药、无漂白、无坏果”其明知无法保证其销售的核桃均为好果,该不实宣传必然会对消费者产生误导,影响消费选择权的行使,上诉人的行为构成欺诈。

3. 应仔细审查销售者所提供的进货凭证,判断其进货价格。本案中,某公司虽然提供了销货清单、检验报告等,但仅为部分,也未提交证据证实进货价格,因此无法判断其是否存在以明显不合理的低价进货、是否履行进货查验义务、是否存在合法进货来源等情况。

4. 关于保质期的说明。部分商家认为,核桃坚果类农产品无保质期,该认识显然与大众生活常识相悖。初级农产品同样存在保质期,本案中原告所购买的核桃在一年左右,极有可能出现变质,商家明知该情况仍进行售卖,应当认定其主观明知不符合食品安全标准而售卖。

编写人：云南省昆明市中级人民法院 汪丹丹

合意购买过期阿胶不应适用十倍惩罚性赔偿

——沈某诉于某产品责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

湖北省武汉市中级人民法院(2023)鄂01民终19032号民事判决书

2. 案由：产品责任纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 沈某

被告(上诉人): 于某

【基本案情】

于某经营一家阿胶直营实体店,并通过小红书等平台对外宣传推广。2022年11月9日,沈某通过小红书得知并添加了于某的微信号,通过微信沟通双方就以820元/盒的单价购买5盒“14年D 阿胶”(产品批号14××、生产日期2014年4月9日、有效期至2019年4月8日)这一事项达成一致,后双方均按约定履行相应义务。2023年1月6日,沈某通过微信向于某表示因过年送礼,想购买其朋友圈分享的“G 堂金标阿胶黑驴皮熬制(六年陈胶)”的G 堂阿胶(产品批号16××、生产日期2016年10月5日,有效期至2019年10月4日),于某告知沈某价格为650元/500克、规格为250克/盒,并发送了“买方自愿购买的陈年(过期阿胶),已知晓日期的问题,卖家无须承担任何的法律责任,如果阿胶产品为假货由卖家承担一切后果”的免责声明图片,沈某向于某支付了12盒阿胶价款共计3900元,并于2023年1月8日收到该12盒阿胶。

5 盒D 阿胶、12盒 G 堂阿胶外包装盒印有“OTC” 标识，其外包装盒载明的批准文号分别为国药准字Z37021×xx， 国药准字Z13020××x， 该批准文号的产品类别均为“中药”。

沈某认为案涉两款阿胶属于超过有效期的药品，于某销售案涉阿胶的行为违反《中华人民共和国药品管理法》第九十八条相关规定，故诉至法院。

【案件焦点】

售卖过期阿胶的经营者应否承担退款及十倍惩罚性赔偿的责任。

【法院裁判要旨】

湖北省武汉市洪山区人民法院经审理认为：结合案涉产品外包装盒上显示 的功能主治、用法用量、“OTC” 标识等信息及该批准文号核查显示的产品类 别，案涉产品符合《中华人民共和国药品管理法》第二条关于药品的规定。于 某作为药品经营者，未提交证据证明其获得药品经营许可以及符合药品经营条 件，其销售过期阿胶的行为，应认定属于明知是劣药仍然销售的情形。虽然于 某已明确告知沈某案涉产品在销售时已过期，且发送了免责声明，但根据法律 之规定，本院对沈某的诉讼请求予以支持。

湖北省武汉市洪山区人民法院依照《中华人民共和国药品管理法》第二 条、第五十一条第一款、第五十二条、第九十八条第一款及第二款第五项、第 一百四十四条第三款，《最高人民法院关于审理食品药品纠纷案件适用法律若 干问题的规定》第三条、第十五条第一款之规定，判决如下：

一、被告于某于本判决生效之日起十日内向原告沈某退还购货款8000元；

二、被告于某于本判决生效之日起十日内向原告沈某支付赔偿金8万元。

于某不服一审判决，提出上诉。湖北省武汉市中级人民法院经审理认为：

根据《中华人民共和国药品管理法》第一百四十四条，《最高人民法院关于审理食品药品纠纷案件适用法律若干问题的规定》第五条第二款、第十五条第二款之规定，虽然于某向沈某出售的阿胶超出了有效期，但于某对此已经进行了告知，沈某对此为明知，沈某亦未提交相关证据证明其使用案涉的阿胶产品受

到损害。此外，沈某存在大量类似案件，其故意购买超出有效期的案涉产品通过诉讼方式牟利的行为，明显有违诚实信用原则。因此，沈某主张十倍赔偿，无事实及法律依据。

湖北省武汉市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项之规定，判决如下：

一、维持湖北省武汉市洪山区人民法院(2023)鄂0111民初1584号民事判决第一项；

二、撤销湖北省武汉市洪山区人民法院(2023)鄂0111民初1584号民事判决第二项；

三、驳回沈某的其他诉讼请求。

【法官后语】

对于当事人明知药品存在质量问题而仍然购买的行为是否一律适用十倍惩罚性赔偿，实践中存在争议，最高人民法院的倾向性意见也在发生变化。2013年《最高人民法院关于审理食品药品纠纷案件适用法律若干问题的规定》规定，购买者向生产者、销售者主张权利，生产者、销售者以购买者明知食品、药品存在质量问题而仍然购买为由进行抗辩的，人民法院不予支持。这一规定在大力惩治食品领域违法行为、切实维护人民群众生命健康安全发挥了积极作用。但随着部分打假行为朝着职业化和专业化方向发展，最高人民法院于2024年8月21日公布《关于审理食品药品惩罚性赔偿纠纷案件适用法律若干问题的解释》，这表明了在遏制食品药品领域的违法行为的同时也要解决“知假买假”问题的决心和态度。

本案一、二审法院不同的裁判结果和说理理由，正是前述两种裁判理念的具体体现。一审法院从论证阿胶属于药品到销售过期阿胶属于明知是劣药仍然销售的情形，最终得出原告可以请求支付价款十倍的赔偿金的结论。二审法院则根据原告主观上明知阿胶过期仍坚持购买，客观上其并未受到实际损害，并结合其存在大量类似故意购买超出有效期的案涉产品并通过诉讼方式牟利的行为，认定原告违反诚实信用原则，最终不予支持十倍赔偿。一、二审法院对于

阿胶属于药品、销售过期阿胶属于销售劣药并无分歧，故均判决支持退还购货款。但对于是否支持十倍赔偿，一、二审法院在明知是过期药品仍购买的行为是否违反诚实信用原则、药品十倍赔偿是否必须以实际损害为前提等方面存在分歧。

关于明知是过期药品仍购买的行为是否违反诚实信用原则的问题。一审法院认为《最高人民法院关于审理食品药品纠纷案件适用法律若干问题的规定》第三条表明，明知药品存在质量问题也有权请求惩罚性赔偿。二审法院认为，原告以营利为目的购买过期药品，不属于法定的消费者，如果支持其惩罚性赔偿请求将有违诚实信用原则。此两种观点均具有合理性，采取何种观点则需根据具体案情进行判断。本案销售的药品是阿胶，尽管药监局规定阿胶的保质期为5年，但在传统中医领域及人们日常生活观念中，保存得当的陈年阿胶仍具备药效。因此，在被告告知销售的是陈年阿胶的前提下，原告不仅明知而且主动要求购买超过5年的陈年阿胶，应当认定原被告就买卖过期陈年阿胶达成合意，原告起诉要求退还货款并给予十倍赔偿的行为违背了诚实信用原则，对十倍赔偿的诉请不应支持。

关于药品十倍赔偿是否必须以实际损害为前提的问题。一审法院没有论述这个问题，二审法院则根据《最高人民法院关于审理食品药品纠纷案件适用法律若干问题的规定》第五条第二款、第十五条第二款认为，没有实际损害不应予以十倍赔偿，特别是结合原告主观上存在以购买过期阿胶获益的目的。

对于当事人明知药品过期而仍然购买的行为是否一律适用十倍惩罚性赔偿问题的考量，应当注意：（1）购买人是否存在明知产品已过期而故意购买以牟利的目的；（2）买卖双方是否就购买有质量问题药品达成合意；（3）购买人是否遭受实际损失。在最新司法解释出台之前，在处理相关案件时应对支持知假买假持审慎态度。

编写人：湖北省武汉市洪山区人民法院 杨扬

履行他人应负的人身损害赔偿义务后 可基于代为清偿规则向侵权人追偿

——某车辆装备公司诉某工程机械公司产品责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

江苏省南通市中级人民法院(2023)苏06民终4087号民事判决书

2. 案由：产品责任纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):某车辆装备公司

被告(上诉人):某工程机械公司

【基本案情】

2019年12月25日,某车辆装备公司与某工程机械公司签订《产品采购合同》,约定某车辆装备公司向某工程机械公司采购不同型号的回转缸筒、回转油缸、活塞、立柱回转齿轮等随车起重机配套产品。合同签订后,某工程机械公司即按约履行供货义务。

2020年5月30日,某车辆装备公司在公司厂区内对某型号随车起重机进行全伸臂吊装测试时,起重机齿轮柱(由某工程机械公司生产并供应)突然发生断裂并倾倒,致某车辆装备公司员工顾某被倾倒的随车起重机砸中致死。事故发生后,如东县应急管理局牵头成立事故调查组,开展事故调查。

案涉事故发生当日,受害人顾某的近亲属顾某某、陆某某以及某车辆装备公司在如东县社会矛盾纠纷调处中心达成人民调解协议,约定:(1)本起事故

中顾某工伤保险理赔事宜由顾某某、陆某某另行主张，公司积极配合；(2)公司投有雇主责任险，双方积极配合理赔事宜，雇主责任险理赔款由公司享有；(3)公司一次性赔偿顾某某、陆某某人民币30万元，此赔偿款独立于工伤保险赔偿之外；(4)本协议签订之时，事故原因相关有权部门尚未出具报告。公司垫付可能存在的第三方侵权责任赔偿款人民币90万元给顾某某、陆某某，顾某某、陆某某不再向可能存在的侵权第三方要求赔偿，追偿权及理赔款由公司享有，顾某某、陆某某积极配合。如公司追偿未果，不再要求顾某某、陆某某返还前述垫付赔偿款90万元。

某车辆装备公司于2020年5月31日向顾某某支付赔偿款10万元，于同年6月3日向陆某某账户汇款110万元。

2021年4月，事故调查组形成事故调查报告，对事故原因和性质作出如下结论：(1)事故发生的直接原因是某工程机械公司生产的齿轮柱不合格，在承载动态试验载荷时，齿轮柱发生脆性断裂，致使现场调试人员被起重机砸中导致死亡。(2)事故发生的间接原因在于：①某车辆装备公司随车起重机装调岗位安全风险辨识不到位，未及时发现和消除事故隐患，是造成该起事故的原因之一（按照随车起重机操作手册，测试时任何操作人员不得进入作业范围）。②某工程机械公司和某车辆装备公司内部技术质量安全管理不规范。③事故性质为生产安全责任事故。

顾某的近亲属顾某某、陆某某已收到由工伤保险基金支付的一次性工亡补助金。

某车辆装备公司提出如下诉讼请求：判令某工程机械公司向某车辆装备公司支付赔偿款120万元及相应利息。某工程机械公司认为，人身损害赔偿请求权专属于权利人，依法不得转让，且案涉事故受害人亲属已经获得一次性工亡补助，某车辆装备公司就其自愿支付给受害人亲属的赔偿款向某工程机械公司追偿，没有事实和法律依据。

【案件焦点】

1. 某车辆装备公司就其向受害人亲属支付的赔偿款项，是否有权向某工程

